

0000529-27.2021.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

O titular da ação penal narra, na petição inicial acusatória, que ao menos desde abril de 2017, os indivíduos acima qualificados, todos agindo em concurso entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, com unidade de desígnios e relevância causal das condutas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000529-27.2021.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000529-27.2021.8.26.0505

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 70/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André, 96/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Geraldo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Fábio Henrique Muñoz, Caio Alves Cuzziol Lima, Éder Cuzziol Lima, Flávio Henrique dos Santos, Bruna Viana, Anderson Augusto Rosalino, Jones Anderson Marques da Silva, Cristian da Silva Basílio, Luiz Henrique Costa da Silva, Alex Jesus Ramos de Souza, Fabiana Cruz Corazzari, Marcel Brene dos Santos, Lucas Silva, Ediclei Pereira da Costa, Rafael Silva Cândido, Diego Antônio Brandino, José Francisco Moyses Domingos, Marcelo Rogério Ruiz Morata, Ivanildo Martins, Rafael Alvez Christianini, Rodrigo Assis Machado Rosa, Weder José de Araújo, Wellington Geraldo da Silva e Marco Aurélio Arioza, todos já qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo

majorado), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

O titular da ação penal narra, na petição inicial acusatória, que ao menos desde abril de 2017, os indivíduos acima qualificados, todos agindo em concurso entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, com unidade de desígnios e relevância causal das condutas, integraram organização criminosa composta por 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

Consigna, ainda, que no dia 11 de abril de 2018, por volta das 5h 25', no Km 46 da Rodovia SP-031 (sentido Rodoanel), esta cidade e município de Ribeirão Pires/SP, os indivíduos acima qualificados, todos agindo em concurso entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, com unidade de desígnios e relevância causal das condutas, concorreram de qualquer modo para que seus comparsas subtraíssem, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Adevam Vargas Pereira, que teve sua liberdade restringida durante a ação criminosa, um caminhão "M.Benz Axor 1933", placas DTC 7021, e a carga de polipropileno descrita na nota fiscal elencada a fls. 34, avaliada em R\$ 198.360,69 (cento e noventa e oito mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), bens de propriedade e sob a responsabilidade da empresa "Anamar Comércio e Transportes Ltda (fls. 1.820/1.855).

A denúncia, formalizada pelo GAECO, foi ratificada pelo promotor natural do caso.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2018.

O processo originário (Processo n.º 0001338-22.2018.8.26.0505) foi desmembrado em relação aos réus Wellington Geraldo da Silva, Luiz Henrique Costa da Silva, Alex de Jesus Ramos Souza e Weder José de Araújo.

Decisão desmembrando novamente o processo em relação ao Wellington Geraldo de Silva.

O acusado foi preso em 05/10/2021.

O réu foi constituído defensor a fl. 3.878.

O réu foi citado e solto, em 15.10.2021, às fls. 3.893/3.896.

Decisão revogando a suspensão do processo (fl. 3.898).

Resposta à acusação (fls. 3.901/3.902).

Decisão confirmando o recebimento (fls. 3.911/3.912).

Audiência de instrução, oportunidade em que foi colhida a prova oral, interrogado o réu e apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público (fls.

3.946/3.947).

Alegações finais defensivas (fls. 3.948/3.953).

É o relatório. Passo a decidir.

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. Não há qualquer nulidade a ser sanada e foi respeitado o devido processo legal.

Passo ao mérito.

Início pela análise da imputação do crime de organização criminosa (artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13).

A materialidade do crime de organização criminosa (artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13) e do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal) ficou comprovada pelos boletins de ocorrência juntados 4/7, 316/319, 320/323, 635/640, 641/643, 644/647, 648/663, 720/724 e 725/732), pela interceptação telefônica, pelos laudos periciais (fls. 142/170, 2.739/2.746, 2.747/2.753, 2.754/2.760, 3.238/3.244, 3.245/3.249, 3.251/3.258, 3.259/3.272, 3.273/3.284, 3.285/3.288, 3.289/3.298, 3.299/3.302, 3.303/3.314, 3.315/3.317, 3.318/3.320, 3.321/3.325, 3.326/3.332 e 3.333/3.341) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria de nenhum dos crimes, contudo, pode ser imputada com certeza ao réu Wellington Geraldo da Silva.

As testemunhas ouvidas limitaram-se a dizer que ficou comprovada, por meio da interceptação telefônica do chefe da organização criminosa, que o réu participou de um único furto, que não é o descrito na denúncia.

Assim, a prova dos autos demonstra que a participação do réu se limitou em um único evento isolado, o que afasta a tese de que ele seria um integrante da organização criminosa. Em verdade, a sua atuação foi episódica e eventual, não comprovada a estabilidade exigida pelo tipo penal.

Destaco que houve a decretação de interceptação telefônica de boa parte dos integrantes da organização criminosa, renovada por mais de um período, e somente há uma única menção ao réu, relacionando-o, como já dito, a um único furto "chave na mão".

Por fim, não há se olvidar que, no âmbito do Direito Criminal, a dúvida milita em favor do acusado.

Logo, de rigor a sua absolvição.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos condenatórios e o faço para ABSOLVER o réu Wellington Geraldo da Silva de todas as imputações, nos termos do artigo 387, inciso VII, do CPP.

Sem custas.

P.R.I.

Ribeirão Pires, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA